

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, INMOBILIARIA BAHÍA DE SAN CARLOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LIC. RAMÓN FÉLIX SALAZAR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR", Y POR LA OTRA, NORTE 19 OPERADORA HOTELERA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LIC. FERNANDO IBARRA SOTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ARRENDATARIA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara "EL ARRENDADOR", por conducto de su representante legal, que:

- a) Es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura pública correspondiente, debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio de su domicilio.
- b) Su representante, Lic. Ramón Félix Salazar, cuenta con las facultades suficientes para obligarla en los términos del presente contrato, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.
- c) Es legítima propietaria de "EL INMUEBLE" que se describe en la cláusula PRIMERA, lo cual acredita con la escritura pública de adquisición inscrita en el Registro Público de la Propiedad, y que este se encuentra al corriente en el pago del impuesto predial y de los derechos por servicios.
- d) Su Registro Federal de Contribuyentes es IBS060315MX8 y su domicilio para efectos de este contrato es el ubicado en Boulevard Manlio Fabio Beltrones 1450, colonia Centro, C.P. 85400, Guaymas, Sonora.

II. Declara "LA ARRENDATARIA", por conducto de su apoderado, que:

- a) Es una sociedad anónima de capital variable constituida conforme a las leyes mexicanas, cuyo objeto social comprende la operación y administración de hoteles bajo la marca City Express y la celebración de toda clase de contratos relacionados con dicho objeto.
- b) Su apoderado, Lic. Fernando Ibarra Soto, cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas.
- c) Su Registro Federal de Contribuyentes es NOH150820QK3 y señala como domicilio para efectos de este contrato el ubicado en Paseo de la Reforma 2693, piso 11, colonia Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11910, Ciudad de México.

d) Conoce el estado físico y jurídico de "EL INMUEBLE" y es su deseo tomarlo en arrendamiento para el destino que se señala en el presente contrato.

III. Declaran ambas partes que se reconocen la personalidad con la que comparecen y que en la celebración de este contrato no existe error, dolo, mala fe, lesión ni ningún otro vicio del consentimiento, por lo que convienen en sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. Por medio del presente contrato, "EL ARRENDADOR" otorga en arrendamiento a "LA ARRENDATARIA", quien lo recibe a su entera satisfacción, el inmueble ubicado en Boulevard Manlio Fabio Beltrones 1450, colonia Centro, C.P. 85400, Guaymas, Sonora, con superficie de 3,200 m² (en lo sucesivo "EL INMUEBLE"), cuyas medidas, colindancias y características se describen en el Anexo A del presente instrumento.

"EL INMUEBLE" se entrega libre de todo gravamen, limitación de dominio, ocupantes y adeudos por concepto de contribuciones, servicios o cuotas de cualquier naturaleza, con las instalaciones y el estado físico descritos en el acta de entrega que se agrega como Anexo B.

SEGUNDA.- DESTINO. "LA ARRENDATARIA" destinará "EL INMUEBLE" exclusivamente a la construcción, instalación y operación de un hotel de la marca City Express, incluyendo las áreas de estacionamiento, servicios, oficinas administrativas y demás usos complementarios propios de la actividad hotelera.

"EL ARRENDADOR" declara que el uso de suelo de "EL INMUEBLE" es compatible con dicho destino y se obliga a coadyuvar en la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones que "LA ARRENDATARIA" requiera para ese fin, sin costo adicional para esta última.

TERCERA.- VIGENCIA. La vigencia del presente contrato será de diez (10) años forzosos para "EL ARRENDADOR" y voluntarios para "LA ARRENDATARIA", contados a partir del 1 de marzo de 2022 y hasta el 29 de febrero de 2032.

Al término de la vigencia, "LA ARRENDATARIA" tendrá derecho a prorrogar el contrato por periodos adicionales de cinco (5) años, en las mismas condiciones aquí pactadas, siempre que notifique su intención por escrito con al menos ciento ochenta (180) días naturales de anticipación al vencimiento.

CUARTA.- RENTA. "LA ARRENDATARIA" pagará a "EL ARRENDADOR" por concepto de renta mensual la cantidad de \$185,000.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

La renta se pagará por mensualidades adelantadas dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que "EL ARRENDADOR" designe por escrito, contra la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que cumpla con los requisitos fiscales vigentes.

El pago tardío de la renta causará intereses moratorios a razón del uno por ciento (1%) mensual sobre saldos insolutos, calculados por días naturales transcurridos desde la fecha de vencimiento y hasta la fecha de pago total.

QUINTA.- INCREMENTO ANUAL DE LA RENTA. La renta mensual se actualizará anualmente en cada aniversario de la fecha de inicio de vigencia, en la misma proporción en que se haya incrementado el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante los doce (12) meses inmediatos anteriores.

En ningún caso la actualización podrá ser negativa. Si el INPC dejara de publicarse, las partes aplicarán el índice que lo sustituya oficialmente o, a falta de este, el que acuerden por escrito.

SEXTA.- DEPÓSITO EN GARANTÍA. A la firma del presente contrato, "LA ARRENDATARIA" entrega a "EL ARRENDADOR" la cantidad equivalente a dos (2) meses de renta, por concepto de depósito en garantía del cumplimiento de sus obligaciones, sin que dicho depósito pueda aplicarse al pago de rentas.

"EL ARRENDADOR" devolverá el depósito dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la desocupación y entrega de "EL INMUEBLE", una vez deducidas, en su caso, las cantidades que resulten a cargo de "LA ARRENDATARIA" conforme a este contrato, debidamente justificadas.

SÉPTIMA.- OBRAS DE ADECUACIÓN Y PERIODO DE GRACIA. "EL ARRENDADOR" autoriza a "LA ARRENDATARIA" a realizar en "EL INMUEBLE" las obras de construcción, adecuación y equipamiento necesarias para la operación del hotel, conforme al proyecto ejecutivo que esta le presente, sin que para ello requiera autorización adicional.

Las partes acuerdan un periodo de gracia de seis (6) meses contados a partir de la fecha de inicio de vigencia, durante el cual no se causará renta, a fin de que "LA ARRENDATARIA" ejecute dichas obras. Las mejoras que no puedan retirarse sin detrimento de "EL INMUEBLE" quedarán en beneficio de este al término del arrendamiento, sin costo para "EL ARRENDADOR".

OCTAVA.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. "LA ARRENDATARIA" será responsable del mantenimiento ordinario de "EL INMUEBLE" y de las instalaciones que construya, conservándolos en buen estado de uso, salvo el desgaste natural por el transcurso del tiempo.

Corresponderán a "EL ARRENDADOR" las reparaciones estructurales y aquellas derivadas de vicios ocultos del terreno o de las construcciones existentes a la fecha de firma. Si "EL ARRENDADOR" no las realiza dentro de los quince (15) días naturales siguientes a que se le requieran por escrito, "LA ARRENDATARIA" podrá efectuarlas y descontar su costo de las rentas subsecuentes.

NOVENA.- CONTRIBUCIONES Y SERVICIOS. El impuesto predial y las demás contribuciones que graven la propiedad de "EL INMUEBLE" serán a cargo de "EL ARRENDADOR". Los derechos por suministro de agua, energía eléctrica, gas, telefonía y demás servicios que "LA ARRENDATARIA" contrate para la operación del hotel serán a su cargo.

DÉCIMA.- SEGUROS. "LA ARRENDATARIA" contratará y mantendrá vigente durante el arrendamiento un seguro de daños sobre las construcciones e instalaciones del hotel y un seguro de responsabilidad civil general con una suma asegurada no menor a \$20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en el que se designe a "EL ARRENDADOR" como beneficiario adicional respecto de los daños a "EL INMUEBLE".

DÉCIMA PRIMERA.- CESIÓN Y SUBARRENDAMIENTO. "LA ARRENDATARIA" podrá ceder los derechos del presente contrato o subarrendar total o parcialmente "EL INMUEBLE" a sociedades que formen parte de su mismo grupo empresarial, o a la sociedad que resulte de una fusión o escisión, bastando para ello la notificación por escrito a "EL ARRENDADOR". Para cualquier otra cesión o subarrendamiento se requerirá el consentimiento previo y por escrito de "EL ARRENDADOR", que no podrá negarse sin causa justificada.

DÉCIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. Las partes convienen en que el plazo forzoso de este contrato es de cinco (5) años contados a partir de la fecha de inicio de vigencia. Si "LA ARRENDATARIA" decide dar por terminado el presente contrato antes de que concluya dicho plazo forzoso, deberá notificarlo por escrito a "EL ARRENDADOR" con una anticipación mínima de ciento ochenta (180) días naturales.

En tal supuesto, "LA ARRENDATARIA" pagará a "EL ARRENDADOR", por concepto de pena convencional, una cantidad equivalente a seis (6) meses de la renta mensual vigente al momento de la terminación, sin perjuicio de cubrir las rentas devengadas hasta la fecha efectiva de desocupación del inmueble.

Concluido el plazo forzoso, "LA ARRENDATARIA" podrá terminar el contrato en cualquier momento mediante el mismo aviso, sin que resulte aplicable la pena convencional señalada en el párrafo anterior.

DÉCIMA TERCERA.- RESCISIÓN. Serán causas de rescisión del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial, las siguientes: (a) la falta de pago de tres (3) o más mensualidades de renta consecutivas; (b) destinar "EL INMUEBLE" a un uso distinto del pactado; (c) el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones esenciales de las partes que no sea subsanado dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la notificación por escrito de la parte afectada; y (d) la pérdida de la posesión de "EL INMUEBLE" por causas imputables a "EL ARRENDADOR".

La parte que incurra en causa de rescisión responderá de los daños y perjuicios ocasionados a la otra, en los términos de la legislación civil aplicable.

DÉCIMA CUARTA.- FIADOR Y OBLIGADO SOLIDARIO. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "EL ARRENDADOR" respecto de la posesión pacífica de "EL INMUEBLE", comparece a la firma del presente contrato C. Ramón Félix Salazar, con domicilio en Calle Miramar 22, colonia San Carlos, C.P. 85506, Guaymas, Sonora, quien se constituye en fiador y obligado solidario, renunciando expresamente a los beneficios de orden, excusión y división.

El fiador señala como bien suficiente para responder de la fianza la casa habitación ubicada en Calle Miramar 22, San Carlos, Guaymas, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio real 44718, y se obliga a no enajenarlo ni gravarlo mientras subsistan las obligaciones garantizadas. La fianza subsistirá hasta que "EL INMUEBLE" sea entregado y se liquiden las obligaciones derivadas del contrato, aun cuando este se prorrogue.

DÉCIMA QUINTA.- DERECHO DE PREFERENCIA. En caso de que "EL ARRENDADOR" decida enajenar "EL INMUEBLE" durante la vigencia del presente contrato, "LA ARRENDATARIA" gozará del derecho de preferencia por el tanto, para lo cual "EL ARRENDADOR" deberá notificarle por escrito las condiciones de la oferta. "LA ARRENDATARIA" contará con treinta (30) días naturales para manifestar su interés. En cualquier caso, el adquirente quedará obligado a respetar el arrendamiento en sus términos.

DÉCIMA SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD. Las partes se obligan a mantener en estricta confidencialidad los términos económicos del presente contrato y la información que se proporcionen con motivo de su celebración y ejecución, salvo que su divulgación sea requerida por autoridad competente o por disposición legal.

DÉCIMA SÉPTIMA.- AVISOS Y NOTIFICACIONES. Todos los avisos y notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y entregarse en los domicilios señalados en las declaraciones

del presente contrato, o por correo electrónico con acuse de recibo a las direcciones que las partes designen. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse con al menos diez (10) días naturales de anticipación.

DÉCIMA OCTAVA.-CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones cuando este derive de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados. Si por dichas causas "LA ARRENDATARIA" se viera impedida total o parcialmente para usar "EL INMUEBLE" por más de treinta (30) días naturales, la renta se reducirá en la misma proporción durante el tiempo que dure el impedimento, conforme a lo dispuesto por la legislación civil aplicable.

DÉCIMA NOVENA.- ANTICORRUPCIÓN Y CUMPLIMIENTO. Las partes manifiestan que conocen y se obligan a cumplir con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones en materia de combate a la corrupción y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El incumplimiento comprobado de esta cláusula será causa de rescisión sin responsabilidad para la parte afectada.

VIGÉSIMA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a las leyes aplicables en el Estado de Sonora y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Hermosillo, Sonora, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado en la ciudad de Guaymas, Sonora, el 14 de febrero de 2022.

"EL ARRENDADOR"

INMOBILIARIA BAHÍA DE SAN CARLOS, S.A. DE C.... NORTE 19 OPERADORA HOTELERA, S.A. DE C.V.

Lic. Ramón Félix Salazar

Representante legal

"LA ARRENDATARIA"

Lic. Fernando Ibarra Soto

Apoderado legal

"EL FIADOR Y OBLIGADO SOLIDARIO"

C. Ramón Félix Salazar
Por su propio derecho

TESTIGO

Lic. Adriana Solís Medina